

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2077/2530

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายเจริญหรือเป็น พลอินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276, มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 195, มาตรา 225

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 3 คนร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายจับ
ชนชาผู้เสียหาย แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความ
ใคร่คนละครั้ง แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกับพวกช่วยกันจับชนชาผู้เสียหาย
ให้พวกของจำเลยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ไป
แล้ว 2 คน แม้จำเลยมิได้กระทำชำเราผู้เสียหายด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยช่วยจับชา
ของผู้เสียหายไว้เพื่อให้พวกของจำเลยข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ไปแล้ว
เช่นนี้ การกระทำของจำเลยถือว่าเป็นตัวการในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมหญิงแล้ว ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาจึงหาแตกต่างกับ
ข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องไม่

ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
276 โดยไม่ระบุนววรรคใดนั้น ศาลฎีกาแก้เป็นระบุนว่าผิด มาตรา 276 ววรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกอีก ๓ คนร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางอุไร นาคพันธุ์ อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖, ๘๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ประกอบมาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันใช้กำลังกายประทุษร้ายจับตัวผู้เสียหายกระชากให้ล้มลงแล้วช่วยกันจับแขนจับขา จำเลยกับพวกได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่คนละครึ่ง แต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยกับนายหัวแดงช่วยกันจับขาผู้เสียหายไว้คนละข้างแล้วถ่างออกให้นายด้วงข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อเสร็จแล้วนายด้วงมาจับขาแทนนายหัวแดงเพื่อให้นายหัวแดงข่มขืนกระทำชำเราต่อไป แล้วนายหัวแดงมาจับขาแทนจำเลยเพื่อให้จำเลยข่มขืนกระทำชำเรา จำเลยขึ้นไปนอนทับบนผู้เสียหายแต่ยังมิได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเพราะถูกขัดขวางโดยนายจุนจึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ได้ความตามทางพิจารณาต่างกับฟ้องจึงชอบที่จะยกฟ้องนั้น เห็นว่าตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์นั้นแม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยมิได้กระทำชำเราผู้เสียหายด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยช่วยจับขาของผู้เสียหายไว้เพื่อให้นายด้วง

ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ไปแล้ว และจำเลยยังคงจับขังผู้เสียหายไว้เพื่อให้ นายหัวแดง ข่มขืนกระทำชำเราต่อไปเช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการร่วมกับ นายด้วงและนายหัวแดง เพื่อกระทำความผิดอันเป็นตุณการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ แล้ว และเมื่อผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการ โทรมหญิงจำเลยก็ย่อมเป็นตุณการในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะ เป็นการโทรมหญิงตามบทกฎหมายดังกล่าวด้วย ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณา จึงหาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องตั้งข้อฎีกาของจำเลยไม่ ที่ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ โดยมีได้ระบุไว้ว่าเป็นความผิดวรรคใดนั้นเห็นสมควรระบุให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง ให้ลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖ จำคุกจำเลยมีกำหนด ๑๐ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาม)

ศาลจังหวัดตรัง - นายวัฒนา วิทยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ